

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5430/2539

พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร
นาย ดาน ชำคม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 185

การมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคแรก ส่วนการมีกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองไม่ได้ไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามมาตรา 55, 78 วรรคแรก เมื่อจำเลยมีอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในครอบครองแม้ในเวลาเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แม้โจทก์ฎีกาแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาก็มีอำนาจที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิดได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ตรีของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วรรคเปิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 55, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง, 78 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ปรับ 2,000 บาท ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 รัชของกลางไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษให้จำเลยและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าการมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองเป็นความผิดต่างกรรมกันนั้น เห็นว่า การมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคแรก ส่วนการมีกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองไม่ได้ ไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามมาตรา 55, 78 วรรคแรก การที่กฎหมายบัญญัติบทความผิดและบทลงโทษไว้คนละมาตราย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่ามีความประสงค์จะแยกความผิด 2 ฐานนี้ออกจากกัน แม้จำเลยจะมีอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในครอบครองในเวลาเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องลงโทษทุกกรรม

เป็นกระทรงความผิด ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น และกรณีไม่ต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์ข้ออื่น
อีกต่อไป

อนึ่ง คดีนี้แม้โจทก์จะฎีกามาแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายแต่ศาลฎีกาก็มีอำนาจ
ที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิดได้ และเมื่อได้พิจารณาถึง
พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นควรรอกการลงโทษให้แก่จำเลย แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำจึง
เห็นควรลงโทษปรับด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะอนุญาต
ให้มีไว้ในครอบครองไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 วรรคแรก อีกกระทรง
หนึ่งให้จำคุก 2 ปี สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตวางโทษปรับกระทรงละ 2,000 บาท
อีกสถานหนึ่งด้วย เมื่อรวมโทษทุกกระทรงแล้วเป็นจำคุก 3 ปี 6 เดือนปรับ 4,000
บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 9 เดือน
ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่มีอาวุธปืนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปไว้ในความครอบครองจะถือเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือว่าเป็นการกระทำความผิดกรรมต่างวาระกันนั้น ศาลฎีกาได้วางแนวคำวินิจฉัยไว้ดังนี้ 1. มีอาวุธปืนซึ่งใช้เฉพาะแต่ในการสงครามไว้ในความครอบครองหลายชนิดคราวเดียวกัน ถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2522 ความผิดฐานมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดซึ่งใช้เฉพาะแต่ในการสงครามนั้น กฎหมายต้องการให้เป็นความผิดในลักษณะเดียวกัน ฉะนั้น การที่จำเลยมีอาวุธปืนกลและลูกกระเบิดไว้ในความครอบครองในขณะเดียวกันจึงเป็นความผิดแต่กรรมเดียว นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 989/2529 และ 1569/2523วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกัน 2. มีอาวุธปืนและกระสุนปืน กับมีวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่ในการสงครามไว้ในความครอบครองพร้อมกัน เป็นความผิด 2 กรรมต่างกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1215/2518 จำเลยมีอาวุธปืนพกขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก ใช้ยิงได้ และกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 7 นัด กับมีลูกกระเบิดชนิดสังหาร 1 ลูก อันเป็นวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่ในการสงครามไว้ในความครอบครองเป็นความผิด 2 กรรมต่างกัน หาใช่เป็นความผิดกรรมเดียวแต่ละเมิดกฎหมายหลายบทไม่ ตามแนวคำพิพากษาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาวุธปืนที่มีไว้ในความครอบครองหากเป็นอาวุธปืนประเภทเดียวกันก็ถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท แม้ว่าชนิดของอาวุธปืนจะต่างกันก็ตาม แต่ถ้าหากประเภทของอาวุธปืนคนละประเภทแม้จะมีไว้ในความครอบครองคราวเดียวกันก็เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมกันสำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ ขนาด .223 ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ 1 กระบอก ซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ใช้ยิงได้ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายและมีกระสุนปืนเล็กกลขนาด .223

จำนวน 2 นัด อันเป็นกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้มีไว้ในความครอบครอง ไม่ได้ ไว้ในความครอบครอง ดังนั้นเมื่อดูตามคำฟ้องดังกล่าวจึงถือได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนคนละประเภทไว้ในความครอบครองคราวเดียวกันย่อมเป็นความผิดต่างกรรมกัน อย่างไรก็ตามการจะพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดเดียวกันหรือเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมกันนั้นจะพิจารณาเฉพาะประเภทของอาวุธปืนว่า แตกต่างกันหรือไม่แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ดูเจตนา นั้น อาจจะไม่เป็นธรรมได้ซึ่งข้อเท็จจริงคล้ายกับคดีนี้ ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แตกต่างกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2868/2526 จำเลยมีอาวุธปืนพกชนิดประกอบขึ้นใช้กับกระสุนขนาด .223 โดยเฉพาะ และกระสุนปืน 1 นัด ขนาด .223 ซึ่งบรรจุอยู่ในอาวุธปืนนั้น แม้จะฟังได้ว่า กระสุนปืนนั้นเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎหมาย กระทรวง ส่วนอาวุธปืนตามฟ้องและทางพิจารณาของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่า เป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่ ก็เป็นที่เห็นได้ว่าเจตนาของจำเลยในการมีอาวุธปืนและกระสุนปืนนั้น เป็นการมีไว้เพื่อประสงค์อันเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท เมื่อเทียบข้อเท็จจริงในคดีนี้ กับข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2868/2526 จะเหมือนกัน กล่าวคือ จำเลยมีอาวุธปืนชนิดประกอบขึ้นใช้กับกระสุนปืนขนาด .223 กับจำเลยมีกระสุนปืนขนาด .223 ไว้ในความครอบครอง หากพิจารณาเจตนาของจำเลยแล้วจะเห็นได้ว่า จำเลยมีไว้เพื่อประสงค์อันเดียวกันคือ มีอาวุธปืนและกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง ดังนั้นการกระทำของจำเลยน่าจะเป็นการกระทำความผิดผิดกฎหมายหลายบท และจะเป็นธรรมอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2522 ที่กล่าวมา ทั้งนี้เพราะการที่จำเลยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้จำนวนหนึ่ง กับมีวัตถุระเบิดซึ่งใช้แต่เฉพาะในการสงครามไว้ในความครอบครองขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นความผิดกรรมเดียว ทั้ง ๆ ที่อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดล้วนแต่มีอันตรายร้ายแรงกว่าอาวุธปืนที่จำเลยในคดีที่หมายเหตุนี้มีไว้ในความครอบครองซึ่งเป็นอาวุธปืนสั้น

แบบไทยประดิษฐ์ คดีที่หมายเหตุนี้จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาว่า การที่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองคราวเดียว เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทและรอกการลงโทษให้ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นไม่รอกการลงโทษ โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นด้วยว่าเป็นการกระทำต่างกรรมแต่ไปพิจารณาดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า ไม่เหมาะสมเห็นควรรอกการลงโทษซึ่งศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ทำนองเดียวกันนี้ว่า ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ แต่ด้วยความเคารพผู้หมายเหตุเห็นว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ที่รับผลโดยตรงจากการตัดสินของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็มีได้ยื่นฎีกาในดุลพินิจข้อนี้ ประเด็นในเรื่องนี้จึงไม่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาโดยตรง จึงไม่ควรที่ศาลฎีกาจะไปวินิจฉัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีนี้จำเลยมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครองหรือที่เรียกว่าอาวุธปืนในราชการสงครามพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ยิงกับกระสุนดังกล่าวไว้ในความครอบครองและพาไปในทางสาธารณะอาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นแตกต่างจากอาวุธปืนซึ่งนายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ได้กล่าวคือ อาวุธปืนซึ่งนายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ได้นั้นเจตนาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของราษฎรด้วยตนเอง แต่อาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามนั้นมุ่งสร้างขึ้นมามาเพื่อทำลายล้างศัตรู ดังนั้นการที่จำเลยซึ่งไม่มีหน้าที่ในการต่อสู้ป้องกันประเทศที่จะต้องทำลายล้างศัตรู กลับมีอาวุธปืนร้ายแรงดังกล่าวไว้ในความครอบครอง จึงไม่น่าที่จะรอกการลงโทษไว้ ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้วิวัฒนาการและกำหนดโทษกฎหมายในเรื่องนี้ไว้ไปไกลมากจนถึงขั้นประหารชีวิตแล้ว น่าที่ประเทศไทยจะได้มีการดำเนินการตามบ้างเพื่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และจงใจให้มีการมาลงทุนในประเทศไทย ศิริชัย วัฒนโยธิน